

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

51. Konu — Disiplin Cezaları ve Asgari Ücret Tarifesi

Kısa Soru-Cevap · 34 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 51 — Disiplin Cezaları ve Asgari Ücret Tarifesi

Kaynak: 51-disiplin cezaları.docx (GK Geçici m.6; Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ m.1–5/A). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Sınavlar (GK Geçici m.6/1)

#	Soru	Cevap
1	GM ve GMY sınavları ne sıklıkla yapılır?	Müsteşarlıkça belirlenen usulle her yıl bir kez. (GK Geçici m.6/1-a)
2	Sınava başvuru için koşullar ne zaman sağlanmış olmalıdır?	Sınavın açıldığı yıl başında. (GK Geçici m.6/1-b)
3	GM ve GMY sınavlarına en fazla kaç kez girilebilir? ★ 2023	Üçer kez. (GK Geçici m.6/1-c)

Disiplin Cezaları ve Uygulanacağı Haller (GK Geçici m.6/2–3)

#	Soru	Cevap
4	Disiplin cezaları nelerdir? ★ 2023	Uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma. (izin belgesinin tedbiren alınması ceza değildir.) (GK Geçici m.6/2)
5	Uyarma nedir?	Mesleğin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazıyla bildirilmesi. (GK Geçici m.6/2-a)
6	Kınama nedir? ★ 2024	Görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığıının yazıyla bildirilmesi. (GK Geçici m.6/2-b)
7	Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoymanın süresi nedir? ★ 2023	Mesleki sıfat saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere. (GK Geçici m.6/2-c)
8	Meslekten çıkarma nedir?	İzin belgesinin geri alınarak bir daha mesleği icra etmesine izin verilmemesi. (GK Geçici m.6/2-d)
9	Mesleğin vakar ve onuruna aykırı veya güveni sarsıcı davranışta hangi ceza verilir?	İlk defasında uyarma, tekrarında kınama. (GK Geçici m.6/3)
10	Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayana hangi ceza verilir?	Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma. (GK Geçici m.6/3)
11	Sahte belgeye dayalı yanlış beyanda GM bilmiyor ama araştırmayla öğrenebilecek durumdaysa hangi ceza verilir?	İlk defasında kınama, tekerrüründe geçici alıkoyma (merkez denetim elemanlarınca rapora bağlanması halinde). (GK Geçici m.6/3)
12	Kaçakçılıktan mahkûmiyeti kesinleşen meslek mensubuna hangi ceza verilir? ★ 2023	Meslekten çıkarma. (GK Geçici m.6/3)

Tekerrür, Savunma, Zamanaşımı ve Yetki (GK Geçici m.6/4–8)

#	Soru	Cevap
13	Üç yıl içinde iki veya daha fazla disiplin suçu işlenirse ne olur?	Her yeni suç için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir. (GK Geçici m.6/4)
14	Hangi durumda meslekten çıkarma cezası uygulanır (tekerrür)?	Beş yıl içinde iki kez geçici alıkoyma cezası aldıktan sonra aynı fiili yeniden işleyene. (GK Geçici m.6/4)
15	Disiplin kurulları cezayı değiştirebilir mi?	Evet; bir derece ağır veya bir derece hafif ceza verebilir. Takibat ve hüküm, disiplin soruşturmasına engel değildir. (GK Geçici m.6/4)
16	Savunma süresi nedir; süresinde savunma yapmayan ne sayılır?	Kurulun verdiği on günden az olmayan süre; savunma yapmayan savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunma alınmadan ceza verilemez. (GK Geçici m.6/5)
17	Disiplin cezaları ne zamandan itibaren uygulanır? ★ 2024	Kesinleşme tarihinden itibaren. (GK Geçici m.6/5)
18	GM ve GMY görev suçlarında hangi hükümlere göre cezalandırılır?	TCK'nın Devlet memurlarına ait hükümlerine göre. (GK Geçici m.6/6)
19	Disiplin cezalarında zamanaşımı nedir? ★ 2023	Aykırlığın gümrükçe tespitinden itibaren üç yıl; adli kovuşturma konusuysa TCK zamanaşımı hükümleri. (GK Geçici m.6/7)
20	Disiplin cezalarını hangi merci verir? ★ 2024	Uyarma ve kınama → yetkili gümrük başmüdürü; geçici alıkoyma → Merkez Disiplin Kurulu; meslekten çıkarma → Yüksek Disiplin Kurulu. (GK Geçici m.6/8)

İzin Belgesinin Tedbiren Alınması (GK Geçici m.6/9)

#	Soru	Cevap
21	İzin belgesi tedbiren kimlerce ve en fazla ne kadar süreyle alınabilir? ★ 2022	Bakanlık müfettişleri ve gümrük ve dış ticaret bölge müdürlerince, en fazla altı ay. (GK Geçici m.6/9)
22	Tedbiren alma Bakanlığa ne zaman bildirilir?	Gerekçesiyle, belgenin alınmasını izleyen gün. (GK Geçici m.6/9)
23	Sonradan geçici alıkoyma cezası verilirse tedbir süresi ne olur?	Cezadan mahsup edilir. (GK Geçici m.6/9)
24	3713 sayılı Kanun kapsamında kovuşturma başlatılanların izin belgesi ne olur?	Kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınır. (GK Geçici m.6/9)

Asgari Ücret Tarifesi (GK Geçici m.6/10; Tebliğ m.1–5/A)

#	Soru	Cevap
25	Asgari Ücret Tarifesi kimce hazırlanır ve nasıl yürürlüğe girer?	GM dernekleri takvim yılı bazında belirler; Müsteşarlıkça onaylanarak uygulamaya konur. (GK Geçici m.6/10)
26	Taraflar sözleşmelerini ne zaman günceller?	Her yılbaşında, Bakanlıkça belirlenen tarifeyi esas alarak. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.4/2)

#	Soru	Cevap
27	Tarifenin altında iş kabul edilebilir mi?	Hayır (Tebliğdeki indirimler hariç); daha yüksek ücret serbestçe kararlaştırılabilir. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1)
28	"Özellik arz eden işlemler" ihracata ilişkinse ne kadar indirim yapılabilir?	Yarısı oranında. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-a)
29	SDTŞ, DTSS ve YYS sahiplerinin ihracat işlemlerinde genel indirim oranı nedir? ★ 2021	%20. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-b)
30	Bu firmaların ihracatında beyanname sayısına göre kademeli indirim nedir?	1.000'i aşınca %35, 2.500'ü aşınca %50 (aynı müşavirlik şirketinden hizmet şartıyla). (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-c-1)
31	Tarifenin altında hizmet veren GM'ye ne uygulanır?	Her beyanname için GM'ye ve yükümlüye ayrı ayrı GK m.241/1 (disiplin hükümleri saklı). (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-g)
32	Aynı beyannamede birden fazla rejim varsa hangi ücret uygulanır?	Tarifedeki ücretlerden yüksek olanı. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-ı)
33	Tarife ihtilaflarında nereye başvurulur?	Önce GM'nin üye olduğu GM Derneğine; ihtilaf sürerse Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırır. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/1-h)
34	Tarife hangi saatler için belirlenmiştir?	Resmî kurumların çalışma saatleri içinde verilen hizmetler için. (Tebliğ (Asgari Ücret) m.5/2)

Sık Karıştırılanlar

Disiplin cezaları **4**: uyarma, kınama, geçici alıkoyma, meslekten çıkarma; izin belgesinin **tedbiren alınması ceza değildir**.

Geçici alıkoyma: **6 aydan az, 1 yıldan çok olamaz**. Tedbiren alma: en fazla **6 ay**, ertesi gün Bakanlığa bildirim, cezadan **mahsup**.

Yetki: uyarma/kınama → **gümrük başmüdürü**; geçici alıkoyma → **Merkez Disiplin Kurulu**; meslekten çıkarma → **Yüksek Disiplin Kurulu**.

Zamanaşımı **3 yıl** (tespitten); tekerrürde ağırlaştırma dönemi **3 yıl**; meslekten çıkarma için **5 yılda 2 geçici alıkoyma** + yeniden fiil.

Savunma süresi **10 günden az olamaz**; cezalar **kesinleşme tarihinden** itibaren uygulanır.

Sınavlar **her yıl bir kez**, en fazla **üçer kez**; koşullar **yıl başında** sağlanmalı.

Asgari ücret indirimi: SDTŞ/DTSS/YYS ihracatı **%20**; tarife altı iş → GM ve yükümlüye **ayrı ayrı 241/1**.